

직무발명 신고서				
발명자	①성명	한글 : 한문 :	②주민등록번호	
	③주소			
	④소속	현재 : (발명당시 :)		
	⑤직급·직위	현재 : (발명당시 :)		
발명자	①성명	한글 : 한문 :	②주민등록번호	
	③주소			
	④소속	현재 : (발명당시 :)		
	⑤직급·직위	현재 : (발명당시 :)		
발명자	①성명	한글 : 한문 :	②주민등록번호	
	③주소			
	④소속	현재 : (발명당시 :)		
	⑤직급·직위	현재 : (발명당시 :)		
⑥발명의종별		☐ 특허, ☐ 실용신안, ☐ 디자인, ☐ 상표, ☐ 학술지게재		
⑦발명의명칭				
국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제5조·제8조제2항 및 같은규정 시행규칙 제2조제1항에 따라 업무와 관련된 발명을 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 국립수산물품질관리원 귀하				
※첨부서류 1. 직무발명의 성질에 대한 설명서 1부 2. 직무발명의 명세서, 요약서 각 1부 3. 발명자 포함 사유서 1부 4. 공동출원 및 실시에 관한 계약서(공동 발명의 경우) 각 1부 5. 국가승계에 따른 권리 포기 서약서 1부				

직무발명의 성질에 대한 설명서

【일반사항】

【발명의 명칭: 】

【발명의 종류: ☐ 특허, ☐ 실용신안, ☐ 디자인, ☐ 상표, ☐ 학술지 게재】

【기초자료】

【소속부서의 업무】

【발명자의 직무】

【직무발명의 성질】

【관련 연구과제 및 발명자 현황】

연구과제 관련 사항							발명자 참여/불참 사유		비 고
순 서	구 분	과제명	수행기간 (발명관련 연구기간)	참여연구원			참여 여부	기여내용 또는 사유	
				성명	구분	참여기간 (%)			

【출원인 및 발명자별 지분율】

【출원인 지분율】

구분	차 례	출원인				출원비 용부담	비고
		명칭	코드	지분율	출원사유		

【발명자 지분율】

구분	발명자				사유	비고
	차 례	성명	소속	지분율		

【국가 승계 여부 검토 참고자료】

【산업 재산권 출원 요건】

【신규성 및 진보성】

【간행물 게재 또는 학술단체에 발표 여부】

발표일시	발표매체	발표자	발표 제목 및 내용	비고

【관련 특허 출원 현황】

【자료 검색 출처 및 검색 방법】

【선행기술 검토 목록】

출원 번호	산업재산권의 명칭	출원인	주요 내용	비고

【신규성 및 진보성 검토】

출원 번호	산업재산권의 명칭	신규성 검토	진보성 검토	비고

【현재 또는 장래의 실용적 가치】

【시장규모 및 시장성】

【발명처분 선행조건】

【산업상 이용 가능성 및 산업화 계획】

년 월 일

발명자

소 속

성 명

[별지 제1호서식의 붙임 2, 명세서]

명 세 서

※ 특허청의 명세서 서식을 사용

【발명의 명칭】

【도면의 간단한 설명】

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

【발명이 이루려는 기술적 과제】

【발명의 구성】

【발명의 효과】

【특허청구범위】

【청구항 1】

[별지 제1호서식의 붙임 2, 요약서]

요 약 서

※ 특허청의 요약서 서식을 사용

【요약】 (발명의 내용을 축약한 내용을 기재)

【대표도】 (도면 중 대표가 될 수 있는 도면 번호만 기재)

【색인어】 (명세서에 포함된 중요한 단어 10개 이내를 기재하여 주십시오)

발명자 포함 사유서

발명자
소 속 성명

위 사람은 해당 직무발명이 도출된 연구과제의 연구원에는 포함되어 있지 않으나 아래와 같은 사유로 발명에 기여하였으므로 발명자에 포함합니다.

- 아 래 -

- 발명의 명칭:
- 관련연구과제명:
- 발명자 포함 사유

이름	명세서 상의 내용	사유
김 길동	【청구항】○○○○○○○○○○	청구항의 000 부분을 발명
김 이동	【청구항】○○○○○○○○○○	청구항 전체 연구 수행

년 월 일
확인자
소 속 성명

국립수산물품질관리원장 귀하

※ 포함 사유에는 명세서 상의 내용을 구체적으로 예시하며 사유서 작성
※※ 확인자는 우리원 소속 발명자 전원 기재(포함사유서 상의 발명자를 제외)

공동출원 및 실시에 관한 계약서(표준)

국립수산물품질관리원 _____(이하 "수품원"이라 한다)과 _____(이하 "000"이라 한다)이 공동 개발한 " _____"에 대하여 공동발명의 적절한 보존 및 관리를 위하여 공동출원 및 실시에 관하여 다음과 같이 체결한다.

제1조(특허권의 공유 및 지분) 수품원과 000은 다음 발명(이하 "본 발명"이라 한다)에 관계되는 산업재산권을 받을 수 있는 권리와 산업재산권은 공유한다.

- 발명의 명칭: _____
- 발명의 내용: _____
- 출원인지분: 수품원 __%, 000 __%

제2조(특허료 등의 납부) ① 본 발명의 출원 및 등록 등에 따른 변리사 위임수수료는 "수품원"과 "000"의 지분에 따라 부담한다. 다만, "수품원"과 "000"이 따로 정한 경우에는 그에 따른다.

② 특허법 제83조의 규정에 따라 "000"에게만 적용되는 출원료 및 특허료(연차료를 포함한다. 이하 "특허료"라 한다)는 "000"이 부담한다.

제3조(특허권의 권리존속 유지의무 등) ① "000"은 설정등록된 공유특허권에 대하여 존속기간 만료일까지 권리존속 유지의무를 가진다.

② "000"은 특허법 제79조, 제81조, 제81조의2의 규정에 따른 납부기간 이내에 특허료를 납부해야 한다.

③ "수품원"은 "000"이 특허법 제79조의 규정에 따른 정상 납부 기간까지 특허료를 납부하지 않을 경우에는 특허료 납부기간 이내에 납부할 수 있도록 독촉 통지를 해야 한다.

제4조(공유특허권의 지분 포기 등) ① "000"은 제2조 제2항의 규정에 따른 납부기간 이내에 특허료를 납부할 의사가 없는 경우에는 특허법 제79조의 규정에 따른 정상 납부기간 이내에 "수품원"에게 이 사실을 통지해야 한다.

② "000"은 "수품원"에게 공유특허권의 지분 포기를 통한 권리의 말소 등록 절차에 필요한 서류를 제출해야 하고, 말소등록에 적극적으로 협조해야 한다.

③ "000"은 공유특허권의 지분 포기를 통한 권리의 말소등록절차를 이행하지 않아 공유 국유특허권의 소멸 또는 이에 따라 발생하는 모든 손해에 대하여 책임을 진다.

제5조(공유자의 실시·실시료) ① "수품원" 또는 "000"은 "수품원"과 "000"이외의

자에 대하여 본 발명의 실시를 허락할 때에는 공유자의 동의를 얻어야 한다.

② "000"이 출원 이후 본 발명을 실시해야 할 경우에는 권리의 관리청과 실시계약을 체결하여 아래에 따라 산정된 실시료를 납부해야 한다.

- 아 래 -

실시료 : 총 판매 예정수량×제품의 판매단가×점유율×기본율×지분율

1. 총 판매수량 또는 총 판매예정수량: 실시기간 중 매 연도별 판매수량 또는 판매 예정수량의 합계
2. 제품의 판매단가: 실시기간 중 매 연도별 공장도 가격
3. 점유율: 단위제품을 생산하는 과정에서 이 연구결과가 이용되는 비율
4. 기본율: 3%
5. 지분율: 계약서상 "수품원"의 지분율

③ 제1항의 실시는 특허법 제2조제3호에 해당하는 행위를 말한다.

④ "수품원"과 "000"은 제3자 등에 의한 공유특허권의 침해 시 침해사건이 발생한 경우에는 공동으로 대응하여 권리 침해에 따른 손해가 발생하지 않도록 적극적인 조치를 해야 한다.

제6조(특허권 설정 후의 실시) ① 특허권의 설정(특허등록) 후의 실시 관계는 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에 따른다.

② "000"은 특허 등록 후 매년 특허권 유지를 위한 연차료를 부담하며, 만약 "000"이 특허권 유지를 포기하려는 경우에는 미리 "수품원"에게 지분을 양도하여 국유특허로 온전히 귀속되도록 협조한다.

제7조(비밀유지) 양 당사자는 이 기술에 대한 모든 자료, 아이디어 및 이 기술개발 중에 알게 된 양 당사자의 기술정보 또는 영업 비밀을 제3자에게 누설해서는 안 된다.

제8조(협약의 변경 및 해약) ① 이 계약으로 정하는 것 외에는 이 계약의 기타 필요한 사항에 대해서는 "수품원"과 "000"이 협의하여 정한다.

② "수품원" 또는 "000"이 상기 협약내용을 위반하거나 특허출원 및 특허 실시에 불성실한 경우 이 협약을 해약할 수 있다.

제9조(협약의 효력) 이 협약은 "수품원"과 "000"이 서명하거나 날인한 날부터 유효한 것으로 본다.

이 계약의 체결을 증명하기 위하여 계약서 3부를 작성하고 "수품원", "000"이 각각 1

부씩 보관하고, 1부는 관리청(특허청)에 송부한다.

년 월 일

국립수산물품질관리원장 (인)

00000000 (인)

[별지 제1호서식의 붙임 6]

국가승계에 따른 권리 포기 서약서

발명의 명칭:

성명:

주소:

주민등록번호:

상기 본인은 발명 " _____ "을 국립수산물품질관리원의 연구사업 " _____ "의 공동연구자로 참여하여 공동발명을 하였으나 국가 승계결정에 따른 공동 발명자로는 등재하되, 공동출원에 의한 공동발명자로서의 모든 지분을 포기하며, 권리를 주장하지 않을 것을 서약합니다.

. . .

성명 : (인)

국립수산물품질관리원장 귀하